

0017525-80.2015.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... especiais de aumento da pena do roubo, além do concurso formal impróprio. No que toca ao crime de extorsão, na terceira fase, postulou o reconhecimento da causa de aumento prevista no §1º do artigo 158 do Código Penal. Por fim, entre os crimes de roubos e extorsão circunstanciada invocou o concurso material de delitos. Bateu-se pelo regime fechado, sem a substituição da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017525-80.2015.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017525-80.2015.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 142/2015 - 8º Distrito Policial de Guarulhos, 810/2015 - 8º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGÉRIO BRITTO IANOVALE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glaucio Roberto Brittes de Araujo

VISTOS.

ROGÉRIO BRITTO IANOVALE foi denunciado como incurso por três vezes no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em concurso formal impróprio e por uma vez no artigo 158, § 1º, do Código Penal, este em concurso material com os roubos, porque no dia 27 de abril de 2015, por volta das 12h30, na Rua Nova Veneza, nº 94, Bairro Cumbica, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com ao menos outros treze indivíduos ainda não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas Pedro Ribeiro Tavares, Douglas Cunha Gomes e Francisco Joelson Bezerra de Souza, tecidos, brinquedos, pneus, rodas, eletrodomésticos, portas, roupas, mochilas, tudo pertencente à Transportadora Rápido Brasileiro.

Consta ainda que, no dia 27 de abril de 2015, horário incerto, compreendido entre as 12h30 e as 17h, nas mesmas circunstâncias de lugar acima, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com ao menos outros treze indivíduos ainda não identificados, o réu subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima João Saturnino Fernandez, o veículo Fiat/Ducato Maxicargo, placas FQN 7086 do Município de Jarinu/SP, contendo mercadorias, pertencentes à empresa Metalúrgica Femarte Comércio e Serviços Ltda.

Ademais, segundo a exordial, no dia 27 de abril de 2015, horário incerto, compreendido entre as 12h30 e as 17h, nas mesmas circunstâncias de lugar acima, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com ao menos outros treze indivíduos ainda não identificados, o réu constrangeu Pedro Ribeiro Tavares, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com intuito de obter para todos indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Por fim, sustenta-se que, no dia 27 de abril de 2015, por volta das 16h30, nas mesmas circunstâncias de lugar acima, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com ao menos outros treze indivíduos ainda não identificados, o acusado subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, o veículo caminhão MB-709, de cor branca, placas BLX-6329, contendo mercadorias, pertencentes a Wilson dos Santos.

A denúncia foi recebida no dia 01 de outubro de 2020 (fls. 259/261). Devidamente citado (fls. 313), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 320), sendo mantido e convalidado o recebimento da denúncia (fls. 321/322).

Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas, seis testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa e o acusado foi interrogado (fls. 399/400, 476/477 e 766).

Superada a fase do artigo 402 o Código de Processo Penal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. No tocante à dosimetria, na primeira fase, pediu o aumento da pena na primeira fase, devido aos maus antecedentes, consequências do crime e personalidade desvirtuada do acusado. Na segunda, insistiu no reconhecimento da reincidência e, na terceira, de três causas especiais de aumento da pena do roubo, além do concurso formal impróprio. No que toca ao crime de extorsão, na terceira fase, postulou o reconhecimento da causa de aumento prevista no §1º do artigo 158 do Código Penal. Por fim, entre os crimes de roubos e extorsão circunstanciada invocou o concurso material de delitos. Bateu-se pelo regime fechado, sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP. Subsidiariamente, requereu: pena no seu patamar mínimo legal; afastamento do concurso formal impróprio, considerando-se apenas um roubo; a exclusão da qualificadora da violência e ameaça com emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e comprovação da lesividade; a fixação do regime prisional menos rigoroso para o início do cumprimento da reprimenda corporal; a concessão dos benefícios da justiça gratuita; o cálculo da detração penal; a concessão do direito de recorrer em liberdade; e a substituição da reprimenda corporal por penas alternativas.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade dos crimes de roubos e de extorsão circunstanciada está

consubstanciada nos Boletins de Ocorrência acostados aos autos a fls. 05/06, 07/11, 31/32, 93/97; do BO/PM de fls. 153/156; notas fiscais (fls. 57/83); relatórios de investigação a fls. 13/15, 27, 36/38 e 170/172 e depoimentos. A esqualidez do acervo probatório sobre a autoria, por outro lado, não autoriza uma condenação segura.

O réu negou a prática delitiva, alegando que, depois de ter participado de um roubo e ter sido condenado, passou a ser acusado de outros roubos de carga. Destacou que somente tomou conhecimento dos fatos, quando foi intimado, não tendo ciência de quem poderia ter praticado o delito. Afirmou que é evangélico, ajudante geral e tem família, tendo ficado, desde 2015, apenas alguns meses na rua. Declarou não conhecer as vítimas e testemunhas. A negativa não foi cabalmente refutada pelas provas colhidas.

A vítima Francisco não conseguiu reconhecer nenhum dos indivíduos da sala virtual, informando que também não o fez no DP. Salientou que apenas reconheceu um suspeito por foto, mas não se recordou de suas características para descrição em juízo. Não conseguiu se lembrar também das características dos demais agentes. Asseverou que foi rendido por um moreno magrinho armado e por outro indivíduo, sendo que, na sequência, chegaram vários outros. Foi levado para o refeitório, onde ficou detido entre 12h e 17h com outros funcionários. Destacou que motoristas e ajudantes que chegavam com mercadorias também ficavam detidos no local e as cargas eram subtraídas. Não se recordou dos nomes das vítimas referidas na denúncia. Disse que um caminhão entrou, depois da abordagem inicial, e foi usado pelos agentes para a colocação das mercadorias. Não soube descrever as características dos agentes em razão do tempo decorrido. Chegou a ver três armas. Respondeu à defesa que, se o indivíduo que havia reconhecido por foto estivesse presente na sala virtual, certamente o reconheceria.

A vítima Pedro, outrossim, não reconheceu o réu na sala virtual. Narrou que era gerente da transportadora. Aduziu que na primeira vez em que foi à delegacia viu várias fotografias, dentre as quais reconheceu uma delas como sendo a de um dos indivíduos que participara do roubo. Explicou que, após seis meses, os policiais encontraram parte das mercadorias e foi chamado novamente à Delegacia de Polícia, onde não reconheceu nenhum dos três apresentados à época. Confirmou que, por fotografia, havia reconhecido uma pessoa, mas depois, pessoalmente, não reconheceu os indivíduos que foram apresentados. Disse que, por volta das 12h30, os assaltantes, armados, surgiram e abriram o imóvel para os demais assaltantes entrarem. Narrou que ficaram até 16h ou 17h. Contou que eram quinze assaltantes ou mais, porque usaram seis veículos do tipo HR. Confirmou que os agentes ainda fizeram as vítimas carregarem mercadorias. Explicou que reconheceu parte da mercadoria apreendida. Disse não saber como a polícia identificou os assaltantes. Soube que, de 28 rodas subtraídas, um indivíduo teria tentado vender uma. Afirmou que teve setecentos mil reais de prejuízo.

O policial Fabio admitiu não se lembrar precisamente dos fatos. Disse que, naquela ocasião, tinham chegado até a Base em Cumbica e que foi solicitado apoio para roubo em andamento, com cerca de quinze indivíduos armados. Explicou que foram acionados por volta das 18h e os fatos já tinham ocorrido. No local, conversou com as vítimas e com o proprietário da transportadora. Esclareceu que algumas vítimas pararam os veículos para coleta de mercadorias ou descarregamento, mas foram abordadas e ficaram como reféns, enquanto o grupo transferia as cargas para subtração. Soube que foram empregadas também armas de grosso calibre, que alguns assaltantes estavam com toucas e outros apenas com bermudas e chinelos. Não acompanhou os reconhecimentos. Contou que é procedimento da equipe levar as vítimas para verem álbum de fotografia de suspeitos, que é bem vasto. Não tomou conhecimento se uma das vítimas chegou a reconhecer algum suspeito. Disse que os indivíduos encapuzados e armados comandavam os demais assaltantes que faziam serviço braçal. Não soube informar se havia agentes do lado de fora da empresa, fazendo vigilância. Não se

lembrou de terem subtraído bens particulares dos transportadores. Não conhecia o acusado Rogério. Não se recordou de ter acompanhado depoimento de vítima na Delegacia de Polícia.

O policial Alessandro declarou que foi informado dos fatos, após os agentes terem fugido, e foram iniciadas as investigações. Quando do atendimento da ocorrência, não identificaram nenhum autor do roubo. Contou que, por meio de diligências posteriores, um ano depois, identificaram o acusado Rogério, que foi submetido a reconhecimento pessoal no 8º Distrito Policial de Guarulhos. Confirmou que, com base no depoimento da vítima Douglas, soube que Rogério era o agente armado e que deixava todos os motoristas que chegavam para fazer entregas no refeitório, sob sua vigilância. Participou do reconhecimento pessoal realizado, cujo resultado foi positivo. Lembrou que o indivíduo submetido a reconhecimento era calvo, tratando-se do acusado Rogério, o qual retirou do CDP. Confirmou que, anteriormente, não teve nenhum contato com o acusado.

O policial Carlos disse não se recordava completamente dos fatos em razão do lapso temporal. Confirmou, entretanto, que participou de investigações envolvendo roubos de cargas e que apresentou boletins de ocorrência no Distrito Policial de Guarulhos, transmitindo informações aos outros investigadores, obtidas por denúncia anônima. Afirmou que fez contato com uma das vítimas e que, à época dos fatos, com a fotografia de um suspeito, foi até a respectiva empregadora para que fosse realizado reconhecimento. Confirmou que lá algumas pessoas reconheceram o acusado como autor do crime. Não acompanhou mais o inquérito policial. Não se recordou do comparecimento solo policial das vítimas Francisco e Douglas, nem se teve contato com o suspeito. Não se recordou da quantidade de integrantes da quadrilha.

O policial Jose narrou que foi instado a comparecer à transportadora, após ocorrência via COPOM. Confirmou que, quando as viaturas chegaram ao local, os agentes já tinham fugido. Foi informado de que os assaltantes ingressaram pelo portão da empresa, que estava aberto, e anunciaram o roubo. Aduziu que outros indivíduos chegaram e fizeram com que as vítimas carregassem os caminhões. Explicou que aqueles estavam armados com revólveres e pistolas. Chegou ao local, por volta das 16h ou 16h30h, sendo que a ação criminosa começou por volta das 12h. Soube que os assaltantes, passando-se por funcionários, ficaram recebendo mercadorias e cometendo as subtrações. Disse que não teve contato com os criminosos. Não acompanhou o reconhecimento das vítimas.

O policial Kleber aduziu que as equipes chegaram até o local, após a consumação do crime. Em síntese, narrou que, segundo o gerente da empresa, entraram na empresa oito ou quinze indivíduos armados, mantiveram-nos como reféns no depósito e passaram a receber mercadorias, como se fossem funcionários. Explicou que a central comunicou os fatos por volta das 16h ou 17h e que o roubo começou na parte da manhã. Confirmou que as vítimas ficaram detidas em uma sala com mãos amarradas e outras amordaçadas, aproximadamente por cinco horas. Não se recordou se disseram que os assaltantes usavam capuz. Informou que, em um primeiro momento, duas viaturas policiais deslocaram-se para a empresa e, em seguida, chegaram outras no apoio. Não se recordou do nome do gerente.

O policial Leandro também disse que apenas chegaram ao local dos fatos depois do roubo e colheram os depoimentos. Não teve contato com os assaltantes e não soube se estavam armados. Não acompanhou o reconhecimento realizado pelas vítimas. Não se lembrou se mencionaram o emprego de fuzil, arma de cano longo. Não conhecia o acusado e não teve contato com ele. Não levou todas as vítimas para a Delegacia.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória não restaram devidamente comprovados.

Inicialmente, no tocante aos reconhecimentos realizados em sede policial, não

vislumbro nulidade absoluta, mas insuficiência na valoração para condenação. Os termos de declarações e os autos de reconhecimento foram devidamente assinados pelas vítimas, documentos que gozam de fé pública e presunção de veracidade, a qual não foi infirmada por meras alegações unilaterais da defesa. Essa não provou falsidade do ato praticado pela autoridade policial. Ainda que assim não fosse, é cediço o entendimento jurisprudencial de que o reconhecimento em sede judicial supriria eventuais irregularidades provenientes da fase inquisitória. Todavia, não foi o que ocorreu nos autos.

Além de ausente reconhecimento judicial, uma das vítimas colocou em dúvidas a convicção externada no ato anterior. Francisco negou ter reconhecido o acusado. Embora possa ter esquecido ou se enganado sobre tal fato, é certo que não corroborou a prova em juízo, deixando de assegurar que tinha segurança naquela ocasião. Douglas, por sua vez, não foi ouvido na fase judicial. Sendo certo que a condenação não pode se dar apenas com base nos reconhecimentos policiais, sobretudo fotográficos e um pessoal, mas de convicção duvidosa, como admitiu a vítima, impõe-se a absolvição.

Com todo respeito às razões ministeriais, o convencimento judicial não se formou com solidez acerca da culpabilidade do réu. Cumpre acrescer que nenhum policial esclareceu a linha de investigação, as diligências encetadas e como restaram frutíferas para que justificassem a exibição da foto do réu. Haveria, ademais, necessidade de confronto com pessoas semelhantes na delegacia e prévia descrição dos agentes. De outro giro, o tempo decorrido entre o fato e aqueles atos, as características comuns passíveis de engano e a ausência de outros elementos para relacionar o denunciado ao delito e à persecução recomendam redobradas cautelas. Investigações diferentes, ainda que por crimes parecidos, e subsídios não produzidos e registrados nesses autos, com submissão ao contraditório, não bastam para estabelecimento da linha de investigação e para conclusão sobre seu acerto e eficácia.

Como se não bastasse, o réu não foi detido em flagrante e jamais confessou autoria ou foi delatado. Não foi apreendido instrumento ou produto do crime em seu poder. Não há imagens de câmeras de segurança. No IP não há detalhes sobre a relação estabelecida entre o réu e o grupo criminoso. A vítima Douglas não foi ouvida em juízo para confirmar, nem mesmo para confirmar a convicção no reconhecimento feito em sede policial, tão pouco o que foi narrado a fls. 98/99. Os depoentes inquiridos em juízo não reconheceram o acusado. As testemunhas ouvidas em juízo não relataram nenhum fato relevante que o ligasse ao delito. Muito pelo contrário, a maioria sequer teve contato com ele ou soube explicar como passou a ser suspeito. Por fim, sob o crivo do contraditório, nada que incriminasse o denunciado despontou nos autos.

Enfim, restaram como elementos nos autos o reconhecimento inseguro do inquérito, sequer corroborado ou confirmado em juízo, o qual, isoladamente, não pode sustentar a condenação, conforme vasta jurisprudência. De qualquer modo, mesmo válido, o reconhecimento judicial exclusivo não autorizaria a responsabilização penal. Orientação recente do STJ exige o cumprimento da formalidade do art. 226, CPP, também em juízo, e obsta condenação fundada apenas naquele feito extrajudicialmente. Sobre a temática:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado

por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)” (STJ/ HC 598.886, Ministro Rogério Schietti Cruz.).

Não foram produzidas outras provas. A hipótese de simples semelhança de modus operandi seria insuficiente para robustecer o reconhecimento policial em juízo. Novas diligências não foram encetadas. Nenhum testemunho revelou o liame entre a suspeição sobre o réu e o crime. Não surgiu mais nenhuma evidência de autoria nos autos. Com efeito, nos autos, não há base sólida para acolher a narrativa da exordial.

É cediço que a condenação não se pode fundar somente em frágeis indícios iniciais de autoria, sendo imprescindível a colheita de provas que o corroborem, sob o contraditório, o que não ocorreu aqui. É princípio basilar do Direito Penal Moderno, previsto no inc. LVII do art. 5, da Constituição Federal, a não consideração prévia da culpabilidade. Assim, presume-se inocente o réu até que se prove o contrário. E, no caso concreto, o contrário não restou provado, em juízo, permanecendo irrelevantes quaisquer suspeitas ou antecedentes do acusado.

Por seu turno, provas foram trazidas aos autos, mas frágeis, como reconhecimento policial e fotográfico, aplicando-se o inciso VII e não outro do art. 386, CPP. Não permitem a segura conclusão quanto à responsabilidade penal do acusado, restando insuperáveis dúvidas acerca da autoria delitiva, o que impõe a absolvição, haja vista o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra do “in dubio pro reo”. Destarte, urge reconhecer que os indícios existentes contra o réu, quando do oferecimento da denúncia, não se transformaram, na instrução judicial, em prova firme e bastante para amparar uma decisão condenatória.

Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, por consequência, ABSOLVO o réu ROGÉRIO BRITTO IANOVALE, das imputações expostas na inicial, com fundamento no art. 386, VII, CPP.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

P.I.C.

Guarulhos, 02 de junho de 2022.

GLÁUCIO ROBERTO BRITTES DE ARAUJO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA